



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/97/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג

תובעת

נילי קולק

באמצעות ב"כ: עו"ד שלומוביץ אילן
ו/או עו"ד אדם סורקין ו/או עו"ד ירון שלומוביץ
ו/או עו"ד מור לביא, רעננה

נגד

נתבעת

עדנה רייבי

באמצעות ב"כ: עו"ד גלבע ניב
רח' האומן 25, ירושלים

פסק דין

במוקד התביעה שלפניי, הפסקת שימוש ייחודי שנעשה על ידי הנתבעת בחצר הבית המשותף, והסרת מצלמות שהותקנו על ידה ברכוש המשותף.

רקע בקצרה

1. הצדדים להליך הם בעלי דירות בבית משותף המצוי ברחוב בר כוכבא 98, בשכונת "נווה ישראל", הרצליה, ורשום בפנקס הבתים המשותפים כחלקה 112 בגוש 7291 (להלן: "**הבית המשותף**"). על הבית המשותף חל תקנון מוסכם אשר אושר לרישום עם מתן צו רישום בית משותף ביום 24.5.1976.

2. על פי הצו לרישום בית משותף, כולל הבית המשותף מבנה אחד בן שתי קומות ושתי כניסות, ובכל קומה ארבע דירות, בסך הכל כולל הבית שמונה דירות. על פי מסמכי רישום הבית המשותף לכל אחת מהדירות מוצמדים 1/8 חלקים בלתי מסוימים מהרכוש המשותף.

3. התובעת היא בעלת הזכויות בדירה הרשומה כתת-חלקה 7 (להלן: "**התובעת**"), והנתבעת היא בעלת הזכויות בדירה הרשומה כתת-חלקה 8 (להלן: "**הנתבעת**" או "**רייבי**").

4. בכתב התביעה עתרה התובעת לסילוק ידה של הנתבעת מחצר הבית המשותף, תוך הסרת כל אשר הוקם על ידי הנתבעת ברכוש המשותף, כן התבקש להורות לנתבעת להסיר מצלמות שהותקנו על ידה בשטח המשותף ללא הסכמה, ואשר יש בהן לפגוע בפרטיות התובעת.

5. בכתב ההגנה מטעם הנתבעת, הוכחשו טענות התובעת ונטען, בין השאר, כי השימוש וההחזקה בחצר הבית המשותף על ידי הנתבעת נעשה במשך עשרות שנים בדרך של הסכמה בין כל בעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/97/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירות בבית המשותף, והתובעת עצמה היתה מודעת להסכמה זו ואף נהגה לפיה, ועל כן אין היא יכולה לחזור בה מהסכמה זו.

6. כפי שאתאר להלן, ההליך התמשך זמן-מה מעבר למקובל.

מהלך הדיון

7. ביום 3.10.2022 התקיים דיון קדם משפט ראשון. בדיון זה, הבהיר ב"כ התובעת כי למרות ניסוח גורף של הסעדים בתביעה והגם שהנתבעת ביצעה לפי הנטען הרחבת בניה בחלל גג הרעפים המשותף, הוא אינו מבקש סעד של הריסה והתביעה תתמקד בחצר ובמצלמות בלבד (שו' 13-10 בעמ' 1 לפרוטוקול קדה"מ).

בסיומו של הדיון, ניתנה לצדדים שהות על מנת לגבש הסכמות שייתרו את הצורך בהכרעה בתיק, וכן נקבע לוח זמנים לעדכון המפקח על אודות המגעים בין הצדדים.

8. ביום 4.12.2022 הודיעה התובעת כי ניסיון ליישב את המחלוקת לא צלח ובהתאם לכך נקבע דיון קדם משפט נוסף.

9. ביום 7.6.2023, לאחר דחיות שהתבקשו על ידי הצדדים, התקיים דיון קדם משפט שני שבסופו נקבע מועד לדיון הוכחות (20.11.2023) וכן נקבע לוח הזמנים להגשת ראיות.

10. ביום 8.8.2023 הוגש תצהיר עדות ראשית של התובעת בעצמה, וביום 24.10.2023 הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבעת.

11. בשל מצב החירום המיוחד שהוכרז בעקבות מלחמת 'חרבות ברזל' בוטל דיון ההוכחות שנקבע ליום 20.11.2023, ולא נקבע תחתיו מועד חדש.

12. ביום 7.5.2024 לאחר שחלף זמן ולא הוגשה בקשה מטעם התובעת לקדם את ההליך, קבעתי מועד חדש לדיון הוכחות ליום 30.9.2024.

13. ביום 30.9.2024 התקיימה ישיבת ההוכחות שבה נחקרו התובעת בעצמה, הנתבעת בעצמה וכן כלל העדים שזומנו להעיד והגישו תצהירים מטעמה, פרט לשלושה עדים – מר משה ארביב, גב' לילי חיון וגב' ענת בן דהן, שזומנו לדיון ההוכחות אך לא התייצבו אליו.

בהתאם לכך, קבעתי דיון הוכחות נוסף שנקבע ליום 26.11.2024.

14. ביום 26.11.2024 הוגשה בקשה מטעם התובעת ובהסכמת הנתבעת לדחות את דיון ההוכחות בשל מצב רפואי דחוף של התובעת.

15. בהחלטה מאותו היום ביטלתי את דיון ההוכחות והוריתי לצדדים להגיש בתוך 7 ימים רשימת מועדים מתואמים ומוסכמים לקיום דיון ההוכחות חלף הדיון שבוטל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/97/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. לאחר שהצדדים לא הגישו רשימת מועדים בתוך המועד שנקצב בהחלטתי הקודמת, נקבע
1 בהחלטה מיום 13.1.2025 כי המשך דיון הוכחות יתקיים לפניי ביום 2.3.2025 וכי בתום דיון
2 ההוכחות יסכמו הצדדים את טענותיהם בעל-פה.
3
 17. בהחלטה מיום 16.1.2025 נעתרתי לבקשה מוסכמת מטעם הצדדים ומועד ההוכחות ושמיעת
4 הסיכומים בעל-פה נדחה ליום 4.5.2025.
5
 18. בפתח הדיון שהתקיים ביום 4.5.2025 הודיע ב"כ הנתבעת כי מר ארביב וגב' חיון לא התייצבו
6 להעיד למרות שזומנו כדין, וכי הוא מבקש לזמנם לשיבה נוספת באמצעות צו הבאה. משכך,
7 נחקרה בדיון האמור גב' בן דהן בלבד. בתום הדיון וחלף שמיעת סיכומים בעל-פה נערך סיור
8 במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.
9
 19. ביום 5.5.2025 הודיעה הנתבעת כי היא מוותרת על חקירת העדים הנוספים בכדי לחסוך בזמן
10 שיפוטי וביקשה לקבוע מועד קרוב לשמיעת סיכומים בעל-פה.
11
 20. בהחלטה מיום 15.5.2025 וחרף עמדת התובעת שביקשה להגיש סיכומים בכתב, הוריתי כי
12 סיכומים בעל-פה יישמעו ביום 18.6.2025, כמצוות התקנות וכפי שנקבע מראש בהחלטה מיום
13 13.1.2025.
14
 21. בשל מצב החירום המיוחד שהוכרז בעקבות מבצע 'עם כלביא', בוטל הדיון שנקבע ליום
15 18.6.2025. עם תום מצב החירום המיוחד נקבע דיון לשמיעת סיכומים בעל-פה ליום 14.9.2025.
16
 22. ביום 14.9.2025 נשמעו סיכומי הצדדים. בתום הדיון לאחר שהערכתי את הסיכומים והסיכויים
17 של כל צד, ובעקבות מתווה אפשרי מוצע שסברתי כי יהיה בו לסיים את ההליך בפשרה, הופנו
18 הצדדים לקיים שיח נוסף ביניהם במטרה לגבש הסכמות.
19
 23. לצערי, גם ניסיון זה לא צלח, וביום 21.10.2025 הודיעה התובעת כי אין מנוס בענייננו ממתן
20 פסק דין.
21
 24. משנשמעו ראיות וסיכומי הצדדים, ומאחר שהצדדים לא הגיעו לידי הסכמות לסיום ההליך,
22 בשלה העת להכריע בתובענה. אביא להלן את עיקרי טענות הצדדים בסיכומיהם.
23
 - 24
- תמצית טענות התובעת בסיכומיה**
25. החצר שבמחלוקת היא רכוש משותף המצוי בחלק העורפי של הבית המשותף. הנתבעת תפסה
26 שטח זה לשימוש ייחודי בלא הסכמה ובלא הרשאה, תוך התקנת חומה וגדר מסיבית עם דשא
27 סינתטי, שער נעול, מצלמות ופרוז'קטורים שהותקנו שלא כדין על גבי הרכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/97/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. נטען כי מצבו של השטח המשותף בתקופה שקדמה לפעולות ההשתלטות שביצעו הנתבעת ובנה
מר שקד רייבי, תועד בתמונות משנת 2011 המצויות בחומר הראיות.
27. הנתבעת לא הוכיחה כל הסכמה פוזיטיבית לשימוש ייחודי, שהנטל להוכיחה מוטל עליה.
הפתקים והמכתבים שהציגה במסגרת התביעה, צורפו רק לאחר שהחלו הליכים משפטיים
בנושא בין השנים 2020–2022, ולא מצויה בהם הסכמה של כלל בעלי הדירות, כנדרש. בפרט
נעדרת הסכמת עמידר, שהיא בעלת שתי דירות בבית המשותף, ומובן שאין כל הסכמה של
התובעת עצמה.
28. כמו-כן, מר קטן מטעם הנתבעת העיד שמעולם לא התקיימה אסיפת בעלי דירות שבה ניתנה
הסכמה כאמור. נטען כי אין ממש בטענות ביחס לשתיקה או העדר התנגדות שכן הוכח כי
הפעולות המאסיביות בשטח לתפיסת החזקה החלו בשנת 2018, ובאותה עת, התנגדה התובעת
לכך באופן מפורש.
29. במישור המשפטי נטען כי סעיף 62 לחוק המקרקעין קובע כי לא ניתן להצמיד חלק מהרכוש
המשותף לדירה מסוימת אלא בהסכמת כל בעלי הדירות, מאחר שתפיסת חזקה בלעדית ברכוש
המשותף שוללת את זכות השימוש מיתר הדיירים, היא שקולה ל-'הצמדה' ועל כן אינה יכולה
להיעשות ללא הסכמתם.
30. עוד נטען כי אין תחולה בענייננו לדיני רישיון במקרקעין מקום שאין כל הסכמה. הוכח כי סמוך
לאחר ביצוע פעולות מצדה של הנתבעת ובנה לצורך תפיסת החזקה, הביעה התובעת התנגדות
מיידית, והנתבעת אינה יכולה לטעון להסתמכות על הסכמה שבשתיקה. התובעת הדגישה כי
מעולם לא הוסכמה חלוקה של החצר האחורית, ואין כל מסמך או ראיה המעיד על חלוקה
מוסכמת כזו.
31. אשר לבניית הקיר על ידי התובעת כאינדיקציה לכך שחלוקת החצר היא כביכול מוסכמת, נטען
כי מה שהוסכם בין הצדדים הוא בנייה של מחסן לשימוש משותף ולא חלוקת שטח החצר,
מכאן שהקיר שנבנה נועד לצורך בניית מחסן משותף, ולא לצרכי הפרדה בין שטחי שימוש
נפרדים בחצר.
32. לפיכך, יש לקבל את התביעה, לחייב את הנתבעת לפנות את השטח המשותף שבמחלוקת, לסלק
את הגדר, הפרוז'קטורים והמצלמות הפוגעות בפרטיותה, להשיב את המצב לקדמותו,
ולהפסיק כל שימוש ייחודי ברכוש המשותף.

תמצית טענות הנתבעת בסיכומיה

33. לטענת הנתבעת, דין התביעה להידחות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/97/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

34. לשיטתה, הוכח כי חלוקת השימוש של בעלי הדירות בבית המשותף בין החצרות הקדמית, 1
2 האמצעית והאחורית, קיימת מזה עשרות שנים, עוד לפני שהתובעת הגיעה לדירתה בשנת 1987, 3
4 כך שהתובעת הגיעה למצב קיים, וראתה בעיניה שיש חזקה בלעדית ייחודית של חצרות הבית 5
6 הן מצדו הקדמי והן מצדו האחורי. עוד צוין כי מעדות התובעת עולה שהחלוקה הייתה קיימת 7
8 לפחות לפני 28 שנה, ואילו התביעה הוגשה רק בשנת 2022. 9
35. נוסף לכך נטען כי התביעה לוקה בחוסר תום-לב, שכן התובעת עצמה עושה שימוש ייחודי 6
7 ברכוש המשותף, על פי אותה חלוקה שהיא כופרת בה. כך, למשל, התובעת בנתה עמודי תמך 8
9 של תוספת בנייה לדירתה על גבי שטח מהרכוש המשותף שהוקצה לה לפי אותה חלוקה. זאת 10
ועוד, התובעת עצמה אישרה כי בנתה חומה בתוואי שתוחם את חלק החצר "השייך" לה, באופן 11
12 המעיד על החלוקה הקיימת והמוסכמת.
36. בנסיבות אלו, ההסכמה שניתנה לנתבעת לעשות שימוש ייחודי בחצר היא בלתי הדירה, שכן 11
12 ניתנה בהסכמה מלאה, ואושררה לאחר מכן על ידי התובעת, ועל כן היא מנועה מלטעון כנגדה.
37. עוד נטען כי חוסר ניקיון כפיה של התובעת בא לידי ביטוי בכך שהתובעת הגישה את התביעה 13
14 נגד הנתבעת בלבד, וממניעים לא ענייניים, ולראיה, התובעת נמנעה מלתבוע את שאר בעלי 15
הדירות שעושים אף הם שימוש ייחודי ברכוש המשותף.
38. לגבי המצלמות, הנתבעת מסכימה לסילוק גורף של כלל המצלמות, הן של התובעת והן שלה, 16
17 אולם לגישה, אין לקבל מצב שבו רק המצלמות של הנתבעת מוסרות, ואילו אלו של התובעת 18
נותרות במקומן.
39. לפיכך, נטען שיש לדחות את התביעה, ולחייב את התובעת בהוצאות ההליך. 19

דיון והכרעה

40. אקדים ואומר כי מצאתי לקבל את התביעה בעיקרה. נימוקיי יפורטו להלן. 20
41. ממסמכי רישום הבית המשותף עולה כי לא נרשמו הצמדות לתתי-החלקות בבית המשותף, 21
22 ומשכך החצר העורפית שבמחלוקת נכללת ברכוש המשותף של הבית המשותף, ולא הוצמדה 23
24 למי מדירות הבית. הצדדים אינם חולקים על כך.
42. נקודת המוצא אפוא לדיון היא כי החצר היא רכוש משותף ועל מי שמחזיק בו בשימוש ייחודי 25
26 הנטל להראות מה מקור זכותו להחזיק בה.
43. מהראיות שהוצגו לפניי ומביקורי במקום עולה כי החצר העורפית דנא תחומה בחומת אבן 27
28 קטנה שעל גביה בנויה חומה בצבע אפור. בצדה המערבי של החומה קיים שער עץ ובצידה 29
המזרחי שער מברזל. הכניסה אל החצר אפשרית משני השערים, אולם הגישה לחצר נעולה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/97/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 החצר מרוצפת בחלקה ויש בה דשא סינתטי, סככה, צמחייה, ציוד ומיטלטלין רבים המשמשים
- 2 את משפחת רייבי באופן בלעדי (גריל גז, מקרר, כיור חוץ, שולחן וכיסאות, מחסן גינה
- 3 מפלסטיק, וכיו"ב). יצוין כי על גבי הקיר החיצוני של דירת רייבי הותקנו פרוז'קטורים
- 4 המאירים את החצר וכן מצלמות.
- 5 44. האמור אושר בחקירתו הנגדית של מר שקד רייבי (ר' שו' 28-48 בעמ' 7 לפרוטוקול ההוכחות
- 6 מיום 30.9.2024). עוד העיד מר רייבי כי אי אפשר להיכנס לחצר זו, והכניסה מותנית באישורו
- 7 (שו' 34-35 בעמ' 7 לפרוטוקול מיום 30.9.2024). ר' גם עדותה של הנתבעת, גב' רייבי, בדבר
- 8 השימוש הבלעדי שהיא עושה בחצר דנן, ובדבר היות שער הכניסה אליו נעול באמצעות מפתח
- 9 המצוי ברשותה (שו' 16-17, 27-28 בעמ' 15 לפרוטוקול ההוכחות מיום 30.9.2024).
- 10 45. המסקנה המתבקשת היא כי החצר נחזית להיות "חצר פרטית" של משפחת רייבי המשמשת
- 11 את הנתבעת ובני משפחתה באופן קבוע ובלעדי, והיא מוחזקת באופן ייחודי על ידם. כן הוכח
- 12 לפני שהתובעת מנועה מלממש את זכותה לנגישות לכל חלקי הרכוש המשותף של הבית כמו גם
- 13 הזכות לעשות בחצר שימוש סביר.
- 14 46. מאחר שהשימוש הייחודי אותו עושים רייבי בחצר העורפית עולה כדי "הצמדה בפועל", הוא
- 15 מחייב את קבלת הסכמתם של כל בעלי הדירות בבית. על פי הפסיקה, כאשר בעל דירה תופס
- 16 חזקה ייחודית ברכוש המשותף, הוא מונע בכך לצמיתות מבעלי דירות אחרים לעשות שימוש
- 17 באותו חלק של הרכוש המשותף. לכך, נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות [ר' ע"א 698/85 יהודה
- 18 בן צור נ' נעים ששון, פ"ד מא(3) 144; ת"א (מחוזי- ת"א) 2816/03 קונצ'יצקי נ' שפלן (פורסם
- 19 בנבו, 3.4.2006); ר' את פסק דינו המקיף של כב' השופט (סג"נ) טל חבקין, בת"א (שלום ת"א)
- 20 34217-12-18 אבידן נ' דנציג, והאסמכתאות בפסקאות 21-29 (פורסם בנבו, 15.8.2022) (להלן: "
- 21 עניין אבידן") ; א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק ג', בעמ' 114-115; ישנם
- 22 מקרים חריגים בחוק המקרקעין שבהם נדרש רוב מופחת, כגון הרחבת דירה, או בניית ממ"ד
- 23 על חשבון הרכוש המשותף, אולם אלו אינם רלוונטיים לענייננו].
- 24 47. כיוון שכך, הדיון צריך להתמקד בשאלה האם הוכח דבר קיומה של הסכמה בכלל ובלתי הדירה
- 25 בפרט, לשימוש ייחודי אשר נעשה ואשר מבקשים למנוע את המשכו בחצר שבמחלוקת.
- 26 48. עיון בטענות הנתבעת מלמד על מספר מקורות מהם מנסה הנתבעת להיבנות כמבססים הסכמה
- 27 כאמור, כאשר אין מחלוקת כי אין כל הסכם בכתב המעגן את חלוקת השימוש הנתענת.
- 28 49. הנתבעת העידה בתצהירה כי לפני כ-45 שנה נעשתה בין בעלי הדירות חלוקה של השטחים
- 29 המשותפים. במסגרת זו, קיבלו הדיירים בקומה העליונה (דירת התובעת והנתבעת), זכות
- 30 שימוש ייחודית בחצר העורפית, ובחלוקה זו הוקצה לנתבעת שטח החצר שבמחלוקת ואילו
- 31 לתובעת הוקצה שטח אחר בחצר, קטן יותר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/97/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

50. אלא שמצב הרכוש המשותף המשתקף ובא לידי ביטוי בתמונות שצורפו לתצהיר התובעת וצילומי google street view משנת 2011 אינו תומך בטענת הנתבעת כלל ועיקר. כעולה מתמונות אלה, החצר האחורית **כולה** היתה פתוחה כמעט לחלוטין, ניכר כי בחצר צמחה עשבייה נמוכה, ונראה כי לא טופחה ותוחזקה כהלכה, כמו-כן, לא היה בה ריצוף, דשא סינתטי, חפצים, ציוד, או כל ראייה אחרת המעידה על תפיסת חזקה או שימוש ייחודי. נוסף על כך, למעט גדר עץ שהוקמה על חלק מגדר האבן החיצונית שתחמה את החצר, לא ניכר על פי התמונות שהוצגו לפניי, כל ביטוי פיזי בשטח לחלוקה הנטענת בין כל אחת מהחצרות.
51. הנה כי כן, עדות התובעת לפיה אין ולא הייתה כל הסכמה 'היסטורית' לחלוקת החצר העורפית בינה לבין הנתבעת בגבולות הנטענים, וכי רכישת זכויותיה בדירה לא נעשתה על בסיס 'מצב קיים' ששיקף בשעתו את מצב ההחזקה בפועל כיום (ש' 27-30 בעמ' 3 לפרוטוקול מיום 30.9.2024), מוצאת חיזוק משמעותי בתמונות שהוצגו לפניי, הממחישות את מצב החצר המשותפת עובר לשנת 2018. ור' גם את עדותו של מר שקד רייבי שאישר כי תמונות אלו שיקפו את המצב בפועל (ש' 47-49 בעמ' 8 לפרוטוקול ההוכחות מיום 30.9.2024).
52. בהקשר זה יש להדגיש כי מחומר הראיות עולה שרק בשנת 2018 החלו הנתבעת ובנה מר שקד רייבי לבצע פעולות מסיביות יותר בחצר, ששינו באופן משמעותי את המצב ששרר בשטח עד אז, והביאו לידי כך שהחצר קיבלה סממנים ברורים של חצר פרטית, המוחזקת באופן ייחודי על ידי משפחת רייבי. כך, בסעיפים 24-27 לתצהירו ובתמונות שצורפו מתאר מר רייבי את הפעולות שביצע בשטח החצר החל משנת 2018: בשלב הראשון בנה חומה מסביב לחצר, בהמשך התקין שער ובתוך כך ביצע פעולות שונות לטיפוח החצר (ור' גם עדותו בש' 4-9 בעמ' 9, ועדות הנתבעת בש' 35-36 בעמ' 15 לפרוטוקול ההוכחות מיום 30.9.2024).
53. דהיינו, הוכח כי גידורו של שטח החצר, ומכלול הפעולות שנעשו בשטח החצר אשר מצביעות על תפיסת חזקה, והשימוש הבלעדי בו על ידי הנתבעת (גידור החצר, ריצוף, הנחת דשא סינתטי וכיו"ב) אינם כפי שהיו 'מימים ימימה', אלא נעשו ובוצעו בשנים האחרונות בלבד.
54. בניסיון לבסס את הטענה לחלוקת עבר מוסכמת של החצר, צורפו למוצגי הנתבעת תמונות מאירוע יום הולדת (שלא ברור אימתי בדיוק צולמו) שבהן נראית גדר מעץ המשקפת, לטענת הנתבעת, את קו הגבול המוסכם בין החצרות, אולם ראייה דלה זו, אינה משכנעת כלל ועיקר, שכן עיון בתמונות מעלה כי מדובר בגדר עץ שנבנתה על חומת האבן התוחמת את החצר **מבחוץ** ולא בגדר המפרידה בין חצר התובעת לחצר הנתבעת, על פי החלוקה המוסכמת הנטענת.
55. מר שקד רייבי הוסיף וטען בעדותו כי ניתן לראות בתמונה שצורפה לתצהיר התובעת גדר עץ (ר' תשובתו בחקירה החוזרת, ש' 17 בעמ' 10 לפרוטוקול ההוכחות מיום 30.9.2024) אלא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/97/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 שמהתמונה, שאינה בעלת רזולוציה חדה במיוחד, ניתן לראות כי מדובר בגדר 'שוכבת' הצמודה
- 2 לקיר הבית ולא בגדר שחוצצת בין החצרות.
- 3 56. לאור כל האמור לא שוכנעתי כי הייתה קיימת חלוקה היסטורית רבת שנים בשטח החצר
- 4 שבמחלוקת, כפי שהנתבעת טוענת.
- 5 57. זאת ועוד, איני רואה בפרק זמן של 4 שנים משנת 2018 ועד להגשת התביעה בשנת 2022 כפרק
- 6 זמן ממושך שיש בו ללמד על הסכמה שבהתנהגות מצד התובעת לשימוש הייחודי או כיוצר
- 7 השתק כלפיה מלטעון נגדו.
- 8 58. התובעת הסבירה בעדותה כי העיכוב בהגשת התביעה נבע מנסיבות אישיות, הכרוכות במימוש
- 9 הדירה במסגרת כינוס נכסים אגב הליכי גירושין שהתנהלו באותה עת בינה לבין הגרוש שלה
- 10 (ש' 30-32 בעמ' 5 לפרוטוקול מיום 30.9.2024). מכל מקום, מן הראיות עולה כי התובעת הביעה
- 11 את מחאתה במועד סמוך. כך, כבר בחודש ינואר 2021 נדונה בקשה למתן צו למניעת הטרדה
- 12 מאיימת שהגיש מר רייבי נגד בעלה הנוכחי של התובעת, וזאת על רקע המחלוקת בדבר השימוש
- 13 ברכוש המשותף (סע' 46 לתצהיר רייבי; ש' 41-44 בעמ' 7 לפרוטוקול מיום 30.9.2024).
- 14 בנסיבות אלו, אין לומר כי הימנעותה של התובעת מהגשת תביעה במשך כארבע שנים, מהווה
- 15 ראייה לכך שהיא הכירה בשימוש הייחודי שעושה משפחת רייבי בחצר או הסכימה לו.
- 16 59. טענה מרכזית נוספת של הנתבעת היא כי התובעת עצמה עושה שימוש ייחודי בחלק החצר
- 17 שהוקצה לה, המצוי ברובו מתחת לעמודים התומכים בתוספת הבניה של דירתה, וכן כי בנתה
- 18 (באמצעות בעלה) קירות התוחמים חלק זה, וסגרה את הגישה לחלק זה בשער נעול, באופן
- 19 המעיד בבירור על הסכמתה לחלוקת השימוש הנתענת. בנסיבות אלו, נטען כי התובעת מנועה
- 20 לטעון נגד חלוקת השימוש בחצר.
- 21 60. תחילה אציין כי במישור העקרוני מקובלת עלי העמדה לפיה בעל דירה שהסכים **במפורש**
- 22 לשימוש של שכנו בחלק מהרכוש המשותף, ואף נהנה מפירותיה של הסכמה זו, על ידי תפיסת
- 23 חזקה ייחודית בחלק אחר של הרכוש המשותף, עשוי להיות מנוע מלטעון כעבור זמן כי אין
- 24 להסכמתו כל תוקף ולדרוש משכנו לסלק ידו, זאת שכן התנהלות שכזו - ככלל, ובהיעדר טעמים
- 25 כבדי משקל המצדיקים אותה - אינה עולה בקנה אחד עם חובת תום הלב.
- 26 61. עם זאת, סבורני כי אין זהו המצב בענייננו. תחילה אתאר את המצב הקיים בהתאם לראיות
- 27 שהוצגו לפני וכן מביקורי במקום: מתחת לתוספת הבניה של דירת התובעת נבנה קיר בלוקים
- 28 החוצץ בין שטח החצר שבמחלוקת לבין שטח החצר 'המשויך' לתובעת, ניכר כי שטח זה קטן
- 29 באופן משמעותי משטח החצר במחלוקת. אציין כי להתרשמותי החצר מוזנחת ואינה מתוחזקת
- 30 ופזורים בה חפצים שונים. כמו-כן בנויה בחלק הדרומי חומה המפרידה בין שטח זה לבין
- 31 המקרקעין שמדרום לחלקת הבית המשותף. במעבר אל השטח הכלוא בין הקירות הוצב שער



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/97/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כניסה נעול (נספח 10 לתצהירי הנתבעת, עדות התובעת שו' 4-9 בעמ' 3 לפרוטוקול ההוכחות מיום 30.9.2024). טרם הגשת התביעה הוסר השער הנעול והמעבר לחצר פתוח.

62. בעדותה אישרה התובעת כי החומה המפרידה בין החצרות כיום נבנתה על ידיה, אולם, לדבריה, אין מדובר בחומה שהיתה אמורה להפריד בין החצרות, ולהסדיר את חלוקת החצרות בין התובעת לנתבעת.

התובעת הסבירה כי החומה נועדה להקמת מחסן משותף שישרת את דירת התובעת ואת דירת הנתבעת, בהתאם לסיכום בין מר קולק לבין מר שקד רייבי, ובשל בעיות גישה למוני המים והגז שנמצאים בסמוך, בניית המחסן לא יצאה אל הפועל (שו' 38-46 בעמ' 3, ושו' 15-28 בעמ' 4 לפרוטוקול מיום 30.9.2024).

לא מצאתי שעדותה של התובעת הופרכה בחקירה הנגדית, ואוסיף כי עדות זו היתה אמינה עלי והיא הגיונית יותר מגרסת הנתבעת, שכן במקום שבו הראיות מצביעות על כך שאין חלוקה היסטורית ברורה, קבועה ויציבה בשטח ושאותותיה ניכרים בצורה ודאית, כפי שצינתי לעיל, אין זה סביר בעיני שהתובעת תסכים לכך שהחצר תחולק באופן שמקפח אותה בצורה כה משמעותית, כאשר במקביל הנתבעת לא הציעה הסבר, לא כל שכן הסבר מניח את הדעת, ליתור מעין זה (כגון: הסכמה לשטח חצר קטן יותר בתמורה לפיצוי או להטבה אחרת).

וכן ר' לעניין זה תשובת ב"כ הנתבעת בסיכומיה: **"לשאלת אדוני מדוע דירה זו קיבלה שטח חצר קטן יותר אני משיב שאינני יודע בוודאות. ההסבר הוא שמכיוון שהיא נמצאת באמצע של הבניין לכן היא קיבלה את הגינה שנמצאת מתחת לדירה שלה"** (שו' 7-9 בעמ' 4 לפרוטוקול הדיון מיום 14.9.2025).

מתשובה זו עולה כי המשך המצב הקיים משקף, גם לשיטת הנתבעת, חלוקה לא שוויונית ולא הוגנת של השימוש בשטחי הרכוש המשותף מבחינת גודלם, המקפחת את התובעת ומיטיבה עם הנתבעת, ובכך יש חיזוק ואישוש לכך שלא ניתנה הסכמת התובעת לחלוקת שימוש זו (ר' **בעניין אבידן**, בפסקאות 51-52, 65).

63. עוד אוסיף, כי לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעת לפיה הצבתם של עמודי התמך לתוספת הבניה של התובעת בשטח החצר 'המשויך' לה מעידה על כך שמדובר בחלוקה מוסכמת, זאת משום שמיקום עמודי התמך איננו רלוונטי לטענה זו.

בהקשר זה, הסבירה התובעת בעדותה כי בנתה את תוספת הבניה לדירתה במסגרת פרויקט 'שיקום שכונות' בהסכמת השכנים שניתנה על גבי היתר בניה, ובשלב הבניה הוצבו עמודי התמך בחלק הרכוש המשותף אשר מטבע הדברים וכתוצאה מכורח הנדסי מוקמו מתחת לתוספת הבניה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/97/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 משכך, אין בהצבת העמודים במיקומם הנוכחי כדי ללמד דבר על אודות גבולות מוסכמים של
- 2 חלוקת החזקה בחצר (ר' בעמ' 4 ו-5 לעדות התובעת בפרוטוקול ההוכחות מיום 30.9.2024).
- 3 64. כמו כן, הודעת הוטרסאפ מיום 16.8.2020 שצורפה לתצהיר התובעת (נספח ב') לפיה מר שקד
- 4 רייבי נתן לתובעת את מפתח הכניסה לחצר וציין כי מדובר ב-'גינה משותפת', שוללת מניה
- 5 וביה טענת הנתבעת ולפיה הוסכם על שימוש הייחודי של רייבי בחצר (שו' 38-40 בעמ' 7
- 6 לפרוטוקול ההוכחות מיום 30.9.2024).
- 7 65. נוסף על האמור, וכפי שאראה להלן, הנתבעת לא הוכיחה הסכמה מפורשת של כל בעלי הדירות
- 8 ואפילו לא של רוב בעלי הדירות מכוחה ניתנה לה זכות שימוש ייחודית בחצר הבית המשותף.
- 9 66. לנספח 5 לתצהירי הנתבעת צורף פרוטוקול אסיפה כללית מיום 28.4.2021 ובה הוחלט על דעת
- 10 המשתתפים באסיפה כי מוענקת זכות שימוש ייחודי לרייבי בשטח החצר האחורית שמוגדרת
- 11 לפי הסימון והגידור, וכי משפחת רייבי אחראית לתחזוקתו של שטח זה. אלא שבאסיפה זו
- 12 נכחו 6 דיירים מתוך 8, ללא פירוט של שמותיהם של הנוכחים, כדי שניתן יהיה להתרשם האם
- 13 את ההסכמה נתנו בעלי הדירות בעצמם, או דיירים בבניין שאינם בעלי דירות.
- 14 67. זאת ועוד, כאמור לעיל, על פי הפסיקה (ולמעט חריגים שאינם רלוונטיים לענייננו), מתן זכות
- 15 שימוש ייחודי לבעל דירה ברכוש המשותף, לא כל שכן לצמיתות, מחייב הסכמה של 100%
- 16 מבעלי הדירות, אלא שאין ולא יכול להיות חולק כי המסמך שהוצג אינו כולל הסכמה של כל
- 17 בעלי הדירות בבית המשותף. משכך, איני רואה במסמך זה כמבסס את זכותה של הנתבעת
- 18 לשימוש ייחודי בחצר.
- 19 אציין כי במסגרת ההליך שלפניי העיד בעל דירה רשום אחד בלבד מר דוד קטן (תת חלקה
- 20 5), אשר העיד בחקירה הנגדית כך: "ש. כשאתה אומר "הדיירים חילקו ביניהם", מתי חילקו?
- 21 הייתה אסיפת דיירים או דיון? ת. לא היה שום דבר". (שו' 3-4 בעמ' 11 לפרוטוקול ההוכחות
- 22 מיום 30.9.2024). נוסף לכך העידו לפניי מטעם הנתבעת גב' חיה קרסנוב וגב' ענת בן דהן שהן
- 23 דיירות עמידר ואינן רשומות כבעלות דירות בבית. בחקירתה הנגדית הבהירה גב' קרסנוב כי
- 24 ההסכמה המדוברת, אשר לא הועלתה על הכתב, ניתנה בשעתו על ידי אמה ולא על ידה, ועניינה
- 25 היה החלפת גג הרעפים בלבד, להבדיל מהסכמה לחלוקת השימוש (ר' שו' 39-43 בעמ' 11, שו'
- 26 8-1 בעמ' 12 לפרוטוקול ההוכחות מיום 30.9.2024).
- 27 בחקירתה הנגדית ציינה גב' בן דהן כי היא מודעת להסכמה מפיו של שקד (רייבי) שאמר שכולם
- 28 מסכימים וכי כל השכנים יש להם את החלוקה שלהם ומזה 'משערת' שכולם הסכימו (שו' 34-
- 29 32 בעמ' לפרוטוקול ההוכחות מיום 4.5.2025). הנתבעת גב' רייבי, ציינה בחקירה הנגדית כך:
- 30 "ש: את יודעת שהדירה של בן דהן וקרסנוב היא של עמידר? ת: נכון. ש: לא דיברתם עם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/97/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 עמידר אף פעם על הסכמות או מה שקשור לבניין, נכון? ת: נכון" (שו' 40-43 בעמ' 14
2 לפרוטוקול ההוכחות מיום 30.9.2024)
- 3 68. מהעדויות הנ"ל עולה בבירור כי לא הוכחה טענת הנתבעת לפיה ניתנה הסכמה של כל בעלי
4 הדירות ושל התובעת בפרט (במפורש או מכללא) לשימוש ייחודי בחצר המשותפת, וודאי שלא
5 הוכחה הסכמה בלתי הדיקה לשימוש כאמור לצמיתות.
- 6 69. עוד אוסיף כי בתצהירה ציינה התובעת כי הצורך להשתמש בחצר המשותפת דנן אינו דווקא,
7 אלא נובע בשל רצונה של התובעת לבצע שיפוץ בדירתה, להחליף תשתיות צנרת שונות, והצורך
8 לעשות שימוש בחצר שבמחלוקת לשם כך. התובעת אף הסבירה מדוע אינה תובעת את שכניה
9 האחרים (ר' סעיפים 18 ו-19 לתצהיר). האמור בתצהיר התובעת לא נסתר בחקירה הנגדית,
10 ומצאתי כי גרסה זו, והסבריה של התובעת, משכנעים לגופם ועל כן תביעתה אינה בבחינת
11 עשיית שימוש לרעה בזכות קניינית.
- 12 70. בא כוח התובעת אף הוסיף בדיון קדה"מ מיום 7.6.2023 כי השימוש הייחודי של הנתבעת בחצר
13 מונע מהתובעת לקבל גישה למערכות המים ולבלוני הגז המשרתים את דירתה, וגם מן הטעם
14 הזה שוכנעתי כי הצורך של התובעת בהפסקת השימוש הייחודי של הנתבעת בחצר, איננו נגוע
15 בחוסר תום לב.
- 16 71. אשר למצלמות שהותקנו ברכוש המשותף. אין מחלוקת בין הצדדים, כי הנתבעת הציבה
17 מצלמות על גבי הקירות החיצוניים בשטח הרכוש המשותף של הבית, לטענתה לצרכי הרתעה
18 וכתגובת נגד להתנהלות התובעת.
- 19 72. בפסיקה נקבע כי, ככלל, הצבת מצלמה בשטח הרכוש המשותף אינה מהווה שימוש רגיל וסביר
20 ברכוש המשותף (ר' המפקח על רישום המקרקעין פ"ת 557/18 נציגות הבית המשותף ברחוב
21 החלוצים 21 בני ברק נ' גבאי יהונתן (פורסם בנבו, 31.1.2021) וראו גם את פסק דינה של
22 ערכאת הערעור בעש"א 17591-04-21 גבאי נ' נציגות הבית המשותף, בפסקה 12 (פורסם בנבו,
23 18.11.2021). לעמדה שונה ראו המפקח על המקרקעין (חיפה) 213/25 נציגות הבית המשותף
24 שד' מוריה 45, חיפה נ' פלסטלינה אומנות היצירה בע"מ (פורסם בנבו, 7.5.2026).
- 25 73. במקרה דנן, לא נטען וודאי לא הוכח כי הנתבעת קיבלה את אישור בעלי הדירות כנדרש להצבת
26 המצלמות, כן לא נסתרה טענת התובעת כי מיקום המצלמות פוגע בפרטיותה (סעיף 21 לתצהיר
27 התובעת). משכך, סבורני כי מן הראוי להורות על סילוק המצלמות.
- 28 74. אני ער לטענת הנתבעת בדבר מצלמות שהתקינה התובעת עצמה בניגוד לדין, ובהקשר זה ראוי
29 להפנות לדברי ב"כ הנתבעת בסיכומיו, אשר ציין באשר למצלמות: "אנו מוכנים כאן ועכשיו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/97/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 להחליט שבאופן גורף מסירים את כולן" (שו' 33 בעמ' 6 ושו' 1 בעמ' 7 לפרוטוקול מיום
- 2 14.9.2025), אולם אין בכך להכשיר פגיעה בפרטיות התובעת וברכוש המשותף.
- 3 75. מובן כי שמורה לנתבעת, בכפוף לכל דין, הזכות לטעון בהליך המתאים את טענותיה בעניין
- 4 המצלמות שהתקינה התובעת, וזאת כמובן בלי להביע עמדה או דעה ביחס לסיכויי הליך זה,
- 5 ככל שיהיה.
- 6 76. הנתבעת אף תלתה שני פנסי תאורה (פרוז'קטורים) בקיר החיצוני שמעל לשטח החצר
- 7 שבמחלוקת, שבה עושים רייבי שימוש ייחודי, בהעדר הוראת הצמדה בתקנון המוסכם של
- 8 הבית, הקיר החיצוני הוא 'רכוש משותף' כפי שנקבע בסעיף 52 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.
- 9 77. סבורני כי התקנת זרקורים אינה שימוש סביר ברכוש המשותף, שכן היא שינוי פיסי וקבוע
- 10 ברכוש המשותף, התואם את הגדרת סעיף 2(א) לתקנון המצוי, ועל כן מצריך את הסכמת
- 11 האסיפה הכללית של בעלי הדירות. אין חולק כי אין בידי הנתבעת את ההסכמה האמורה (ר'
- 12 פרוטוקול מיום 28.4.2021, שאינו כולל התייחסות לזרקורים). מעבר לכך, הזרקורים הותקנו
- 13 באופן שיוצר מצג לפיו מדובר בחצר פרטית שבחזקתה הבלעדית של הנתבעת.
- 14 78. לפיכך, יש להסיר את הזרקורים שהוצבו על ידי הנתבעת בקיר החיצוני של הבית המשותף.

סיכום אופרטיבי והוצאות

- 15
- 16 79. אשר על-כן, אני מקבל את התביעה בעיקרה ומורה לנתבעת, כדלקמן:
- 17 א. לסלק ידה מהחצר המשותפת שבמחלוקת, ולפנות את כל המיטלטלין, החפצים והציוד
- 18 השייכים לה או למי מטעמה;
- 19 ב. הנתבעת תסיר מתחומי החצר המשותפת שבמחלוקת את כר הדשא הסינתטי;
- 20 ג. הנתבעת תפרק את הריצוף בחצר המשותפת שבמחלוקת באופן שיושב המצב לקדמותו
- 21 בחצר וזאת טרם הנחת הריצוף;
- 22 ד. הנתבעת תסיר את החומה שמקיפה את החצר המשותפת שבמחלוקת ותשיב את המצב
- 23 לקדמותו על דרך גידור החצר בגדר נמוכה, כפי שהיה טרם בניית החומה;
- 24 ה. הנתבעת תסיר את השערים אשר היו מוצבים בחומה המקיפה את החצר המשותפת
- 25 שבמחלוקת;
- 26 ו. הנתבעת תסיר את הזרקורים המותקנים בקיר החיצוני ותשיב את המצב לקדמותו, כך שלא
- 27 יהיו ניכרים סימני התקנה כלשהם;



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/97/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 ז. הנתבעת תסיר את כל המצלמות שהתקינה בשטח הרכוש המשותף ותשיב את המצב
- 2 לקדמותו, כך שלא יהיו ניכרים סימני התקנה כלשהם.
- 3 80. האמור לעיל יבוצע בתוך 60 ימים מיום קבלת פסק הדין ועל חשבונה של הנתבעת.
- 4 81. אשר להוצאות משפט - לנוכח התוצאה שאליה הגעתי, בהתחשב באופן שבו ניהלו הצדדים את
- 5 ההליך, אני מורה לנתבעת לשלם לתובעת סך של 4,000 ש"ח עבור שכר טרחה והוצאות. אציין
- 6 כי במסגרת פסיקת ההוצאות, הבאתי בחשבון גם את התנהלות התובעת טרם הגשת התביעה,
- 7 שאינה חפה מקשיים. בכלל זה נתתי את דעתי לכך שהתובעת הציבה, בעצמה, שער ברזל נעול
- 8 בכניסה לחצר המשותפת, הגם שזה הוסר בסופו של יום, וכן התקינה אף היא מצלמות ברכוש
- 9 המשותף.
- 10 82. הסכום האמור ישולם בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישא ריבית שקלית כחוק מיום מתן
- 11 פסק הדין ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, כב' בתמוז תשפ"ו, 7 יולי 2026. בהעדר הצדדים.

ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה